

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 910/2530

นายไพโรจน์ โหระดาลหรือโหลกุล

โจทก์

นายใหญ่ นิกรประเสริฐ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ในปัญหาข้อกฎหมายว่าคำเบิกความของจำเลยไม่ใช่ข้อสำคัญในคดีอันเป็นองค์ความผิดฐานเบิกความเท็จศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโดยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเบิกความไปตามความเป็นจริงที่จำเลยเข้าใจในสิทธิของจำเลย มิได้มีเจตนาเบิกความอันเป็นเท็จ ดังนี้ ไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาสั่งว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ในปัญหาข้อกฎหมายว่าคำเบิกความของจำเลยไม่ใช่ข้อสำคัญในคดีอันเป็นองค์ความผิดฐานเบิกความเท็จส่วนศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโดยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเบิกความไปตามความเป็นจริงที่จำเลยเข้าใจในสิทธิของจำเลย มิได้มีเจตนาเบิกความอันเป็นเท็จ คดีโจทก์จึง

ไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ให้รับฎีกา
ของโจทก์ไว้พิจารณา"

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-เฉลิม การปล้มจิตต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>